

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٢ م ، الموافق ٩ رجب ١٤٣٣ هـ ، برئاسة
سعادة القاضي/ سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة .
وعضوية السادة القضاة : محمد أسامة عباس عبد الجواد ، وعباس الشيخ منصور الستري ،
وسلمان عيسى سيادي ، والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني ، والدكتور محمد المشهداني ،
ونوفل بن عبدالسلام غربال ، أعضاء المحكمة الدستورية .
وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر ، أمين السر .

أصدرت القرار الآتي :

في الطلب المقيد بسجل المحكمة الدستورية برقم (ط.ح/١/٢٠١٢) لسنة (١٠) قضائية .

المقدم من:

رئيس مجلس الوزراء .

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس سنة ٢٠١٢ ، أودع جهاز قضايا الدولة - ممثلاً عن رئيس
مجلس الوزراء - صحيفة الطلب المائل الأمانة العامة للمحكمة الدستورية ، طالباً استيضاح
ما ورد في قرار المحكمة الدستورية الصادر في الإحالة الملكية رقم (إ.ح.م/١/٠٩) لسنة
(٧) قضائية بشأن عدم دستورية المادة (١٠) من مشروع قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية
المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية المتعلقة بتحصيل الرسم المقرر لنظر النزاع
أمام الغرفة ؛ من حيث ما إذا كان هذا القضاء - فيما انبنى عليه من مخالفة المادة (١٠)
أنفة الذكر للمادة (١٠٧) من الدستور التي نصت على أن يكون إنشاء الرسم في الحدود التي
يبينها القانون ، أي أن يحدد القانون حدودها وينشئ ملامحها ويكون تفويض السلطة
التفيدية في استكمال ما نقص من جوانبها - يمتد إلى جميع مشروعات القوانين التي
تتضمن فرض رسوم مقابل الخدمة المقدمة ، أم أن حجته تنصرف فقط إلى مشروع
القانون محل طلب الإحالة الملكية سائلة البيان من دون أن يمتد أثره إلى غيره من مشروعات
القوانين .

ونظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار القرار فيه بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن مجلس الوزراء أصدر في جلسته رقم (٢١٣٨) المنعقدة بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠١١ ، قراره رقم (٢١٣٨-٠٧) بالموافقة على () تقديم طلب استيضاح إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان قرار المحكمة الدستورية في الإحالة الملكية رقم (إ.ح.م/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية، بعدم دستورية المادة (١٠) من مشروع قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات يؤخذ به كمبدأ في كافة مشروعات القوانين المتعلقة بالرسوم والمُحالة إلى مجلس النواب أم ينصرف إلى المواد التي صدر بشأنها القرار فقط () ، وإعمالاً لقرار مجلس الوزراء آنف البيان تقدم جهاز قضايا الدولة بالطلب المائل.

وحيث استوفى هذا الطلب اجراءاته المقررة قانوناً.

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الدعوى هو مما يخضع لرقابتها، وإنها بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق في ضوء طلبات رافعها، وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها من دون تقييد بألفاظها ومبانيها.

لما كان ذلك، وكان الطلب المائل قد تأسس على أن قضاء هذه المحكمة في الإحالة المذكورة كان مثار خلاف بين الحكومة ومجلس النواب ، إذ تباينت وجهات نظرهما في شأن حقيقة ما قصدت المحكمة منه ، حيث يرى مجلس النواب - على ما جاء في صحيفة الطلب - تعميم ذلك القضاء على جميع مشروعات القوانين التي تتضمن فرض رسوم مقابل الخدمة المُسداة ، في حين ترى الحكومة أن حجية هذا القضاء تنصرف فقط إلى مشروع القانون محل الإحالة الملكية من دون أن يمتد أثره إلى غيره من مشروعات القوانين، وكان بيان الطالب لدواعي طلبه يرمي في حقيقته إلى تحديد نطاق قضاء المحكمة الدستورية في الإحالة الملكية آنفة البيان باستجلاء ما ارتآه الطالب في منطوق تقرير المحكمة وأسبابه المرتبطة به ، الصادر في الإحالة الملكية رقم (إ.ح.م/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية بشأن عدم دستورية المادة (١٠) من مشروع قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية ، المتعلقة بتحصيل الرسم المقرر لنظر النزاع أمام الغرفة ، من إبهام أو غموض من حيث مدى امتداد مضمون هذا القضاء إلى جميع مشروعات القوانين التي تتضمن فرض رسوم مقابل الخدمة المقدمة ، فمن ثم فإن الطلب المائل يتمحّض طلباً

لتفسير القضاء المشار إليه ، يتغيا منه الطالب أن تجلّي المحكمة الدستورية معنى قضائها ذلك ، إيضاحاً لما عجم واستغلق فيه من حيث نطاقه.

وحيث إنه لئن خلا قانون المحكمة الدستورية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ من نصّ ينظم دعاوى تفسير الأحكام التي تصدرها المحكمة ، وإذ نصت المادة (٣١) من قانون المحكمة الدستورية على أنه : ((فيما عدا ما نص عليه هذا القانون من أحكام ، تسري على قرارات الإحالة إلى المحكمة والدعاوى التي تقدم إليها ، والأحكام والقرارات الصادرة عنها القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها)) ، فإنه متى ما كانت دعوى التفسير لا تُعدّ طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام ، لبيان التقدير الذي استقام عليه الحكم والوقوف على حقيقة ما قصده المحكمة بحكمها حتى يتسنى إنفاذ مقتضاه بما يتفق وهذا القصد من دون المساس بما قضى به الحكم المفسّر بنقص أو زيادة أو تعديل ، كلما كان الغموض أو الإبهام سواء في منطوق الحكم أو ما اتصل به من الدعائم التي لا قوام له بدونها ، قد اعتراه فعلاً فاستحال خافياً ، أو كان في الحكم ما يحتاج إلى الإيضاح ، إذ قد يكون الحكم واضحاً في عباراته جلياً في ألفاظه ، إلا أن سريان هذا الحكم أو تنفيذه يحتاج إلى بيان أو إيضاح ، فيكون ذلك من اختصاص المحكمة التي أصدرته ، شأنه في ذلك شأن تفسيره ، ومن ثمّ فإن القواعد العامة التي تحكم تفسير الأحكام أمام المحاكم القضائية - في ضوء نص المادة (٢٦٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة (٦/٩) من قانون الرسوم القضائية - تسري على الأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة ، لتغدو هذه القواعد مندمجة بالتالي في قانون المحكمة الدستورية في الحدود التي لا تتعارض فيها مع الأوضاع التي رتبها هذا القانون .

وحيث إن اتصال طلب التفسير بالمحكمة الدستورية لا يكون إلا من ثلاثة مداخل: أولها : أن يُثار الطلبُ بمناسبة نزاع موضوعي قائم سواء بإحالة من قاضي الموضوع أو إذا ادعى أحد الخصوم أمام هذا القاضي غموض قضاء المحكمة وانبهامه فصرح له بتقديم طلب بذلك أمام المحكمة الدستورية ، وتكون المصلحة في طلب التفسير حينئذ مرتبطة بالمصلحة في الدعوى الموضوعية التي يُثار طلب التفسير بمناسبةها والتي يتوقف الفصل فيها على صحيح وجه الفصل الحاصل في المسألة الدستورية المتصلة بها ، بحسبان أن الحكم الصادر بالتفسير متمم من كل الوجوه للحكم الذي يفسره وكلاهما لازم للفصل في الدعوى الموضوعية لا ينفكان عنها.

وثانيها : أن يكون الطلب مقدماً مباشرة إلى هذه المحكمة من ذوي الشأن في المنازعة الدستورية التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره ، وتكون شرائط قبول الدعوى الصادر فيه الحكم المستوضح دلالتُه - مصلحةً وصفةً واتصالاً قانونياً بهذه المحكمة - مُمتدّاً توافرها لطلب التفسير ممن كان طرفاً في الدعوى.

وثالثها : أن يكون مقدم طلب التفسير ممن كفل لهم القانون حق استنهاض ولاية المحكمة الدستورية بواسطة الدعوى المباشرة، إعمالاً لمقتضيات المادة (١٨/أ) من قانونها، وتكون المصلحة في هذه الطلبات - شأن الطلب الماثل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، مفترضة قانوناً ، غايتها إرساء حكم القانون مجرداً ، توكيداً للشرعية الدستورية، وإعمالاً لمضمونها وإعلاءً لشأنها.

وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان طلب الاستيضاح الماثل مرفوعاً من قِبَل رئيس مجلس الوزراء مرتكناً إلى المادة (١٨/أ) سائلة البيان ، فإن قبوله يكون متعيّناً.

وحيث إن الحكم المراد استيضاحه ، وهو قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٠٩ في الإحالة الملكية المقيدة بجدول هذه المحكمة برقم (إ.ح.م/٩/١) لسنة (٧) قضائية ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد (٢٩٠١) في التاريخ ذاته ، قد جرى منطوقه بالآتي : ((قررت المحكمة أن المواد (١) ، (١٠) ، (٢٣) ، (٢٤) ، (٢٦) من مشروع القانون المعروض غير مطابقة لأحكام الدستور المعدل على النحو المبين بالأسباب)).

وحيث إن المادة (١٠) آنفة البيان المقضي بعدم مطابقتها للدستور في القرار المستوضح قد وردت في مشروع القانون محل الإحالة الملكية على النحو الآتي : ((إذا نظر النزاع أمام الغرفة وفقاً لأحكام هذا الفصل فإنه لا يجوز مباشرة أي إجراء إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً ، وتحدد فئات الرسوم وتعُدّل بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء ، ويجوز بقرار من الوزير تأجيل سداد الرسم أو الإعفاء منه كلياً أو جزئياً)).

وحيث إن المادة (١٠٦) من دستور مملكة البحرين المعدل نصت في فقرتها الأخيرة على أن : ((وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور ، ويعتبر التقرير مُلزماً لجميع سلطات الدولة وللکافة)) ، وجرت المادة (٣١) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية على أن : ((أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللکافة ، وتُنشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها ، ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة في جميع

الأحوال أثر مباشر، ويمتنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم تحدد المحكمة تاريخاً لاحقاً لذلك ، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم الأمين العام بتبليغ المدعي العام بالحكم فور النطق به لتنفيذ ما يقتضيه () .

وحيث إنه لئن كان مقتضى هذه النصوص أن لقضاء المحكمة الدستورية - سواء ما صدر عنه في إطار الرقابة السابقة أو اللاحقة التي اختص بها الدستور هذه المحكمة - حجية مطلقة قبل الكافة وفي مواجهة الدولة بسلطاتها المختلفة فيما فصل فيه ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويل ولا تعقيباً من أية جهة كانت ، بحسبان أن هذه المحكمة تستمد مباشرة من الدستور ولايتها في مجال الرقابة الدستورية ، ومرجعها إلى أحكامه - وهو القانون الأعلى - فيما يصدر عنها من قضاء في المسائل الدستورية التي تطرح عليها ، إذ هي التي تتجراها سابرة أغوارها ، متقصية أبعادها، بالغةً ببحثها منتهاه ، لتكون كلمتها في شأن دلالة النصوص المطعون عليها وتلك المدعى بمخالفتها قاطعة مبرمة ، ولتضحى ضوابطها في التأصيل ومناهجها في التأويل هي مدخلها إلى معايير منضبطة تحقق لأحكام الدستور وحدتها العضوية وتكفل الانحياز إلى قيم الجماعة في مختلف مراحل تطورها ، وليس التزام هذه المحكمة بإنفاذ الشرعية الدستورية إلا إرساءً لحكم القانون في مدارجه العليا وفاءً بالأمانة التي حملها الدستور إيّاها وعقد لها ناصية النهوض بتبعاتها ، فكان حتماً أن يكون التقيد بأحكامها مطلقاً سارياً على الدولة والناس أجمعين ، فلا يملكون لها تبديلاً ولا يستطيعون عنها حولا ولا يلتزمون دونها مناصاً ، حتى تكون الشرعية الدستورية راسية أسسها، متكاملة عناصرها، متواصلة حلقاتها . إلا أن نطاق هذه الحجية يقتصر على النصوص التي استنهضت ولاية هذه المحكمة بشأنها ، منحسراً بالتالي عن النصوص التي لم تكن مطروحة على المحكمة، فلا يمتد إليها ولا يبلغ أثراً فيها ، ذلك أن المنازعة الدستورية لا تتناول غير النصوص التشريعية محلها، لیتعلق القضاء الصادر فيها بالنصوص التي حددتها المحكمة نطاقاً لهذه المنازعة من دون غيرها، فلا ينداح هذا القضاء إلى ما سواها من النصوص التي لم تكن معروضة على المحكمة، وإن كانت تنتظم المسألة ذاتها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، امتناع تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وهو ما يمثل الحد الذي تقف عنده سلطة القاضي الدستوري بغير امتداد إلى البديل، بحسبانه من إطلاقات

المشرع الذي يظل محتفظاً بسلطة التقدير التي يملكها ، إذ لا يجوز لهذه المحكمة حمل المشرع على التشريع في موضوع محدد ، أو إلزامه بالتدخل على نحو معين ، بما مؤداه أن ملاءمة إصدار التشريع يظل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع الذي يملك التدخل كل حين لإصدار تشريع معين ، فلا حاجة ولا قِوام بالتالي لتعميم ما جاء بقرار هذه المحكمة المستوضح ، عندما تُستهض سلطة المشرع في تنظيم موضوع الرسوم .

وحيث إن الحاصل من جماع ما تقدّم ، افتقار القول بتعميم منطوق تقرير المحكمة المستوضح بشأنه ، كلما أزمع المشرع تنظيم مسألة الرسوم ، لأيّ سند يُظهره ليضحيّ بذلك حالةً مردودةً غير قائمة على سؤقها حريّةً بالإطراح ، ومن ثمّ فإن قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٠٩ في الإحالة الملكية المقيدة بجدول هذه المحكمة برقم (إ.ح.م/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية - فيما اقتضاه من عدم مطابقة المادة (١٠) من مشروع القانون للدستور - تقتصر حجته على هذا النطاق وحده ، ولا تتعداه ، محمولاً على الدعائم التي قام عليها ، إلى ما سواه من مشروعات القوانين ولا إلى القوانين القائمة التي تتضمن موادّ مشابهة ، من حيث تعلّق مناطها بمسألة الرسوم - فرضاً وتكليفاً واستثناءً - للمادة (١٠) آنفة البيان ، وهو ما يتعيّن القضاء به .

فلهذه الأسباب :

قررت المحكمة أن قضاءها الصادر بجلسة ٢٥ يونيو ٢٠٠٩ في الإحالة الملكية المقيدة بجدولها برقم (إ.ح.م/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية - فيما تضمّنه منطوقه من عدم مطابقة المادة (١٠) من مشروع قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية ، لدستور مملكة البحرين المعدل - يقتصر نطاقه على هذا النص وحده ولا يتعداه إلى ما سواه .

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة